



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 96.4 TAHUN 2012

TENTANG :

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEWAJIBAN ATAS PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan/tanah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang di atasnya terdapat Hak Guna Bangunan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, wajib memberikan kewajiban kepada pemegang Hak Pengelolaan Lahan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerimaan Daerah serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang Hak Guna Bagunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan maka perlu diatur tata cara pemberian perpanjangan, pembaharuan Hak Guna Bangunan serta pembayaran kewajiban uang pemasukan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3696) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 ;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEWAJIBAN ATAS PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. **Kota** adalah Kota Bandar Lampung;
- b. **Pemerintah Kota Bandar Lampung** adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. **Walikota** adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. **Dinas Pengelolaan Pasar** adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung;
- e. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung ;
- f. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. **Badan** adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. **Barang Milik Daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- i. **Jasa** adalah Kegiatan Pemerintah yang diberikan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. **Surat Pemberitahuan Tagihan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah** yang selanjutnya disebut **SPTKPTD** adalah surat pemberitahuan kepada wajib pemegang Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Kewajiban yang terhutang kepada Pemerintah Daerah;

- k. **Surat Ketetapan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah** yang selanjutnya disebut **SKKPTD** adalah Surat Ketetapan Kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan kepada Daerah dengan menentukan besarnya pokok kewajiban penerimaan Daerah;
- l. **Surat Tagihan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah**, yang selanjutnya dapat disebut **STKPTD**, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Kewajiban Daerah kepada pemegang HGB atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan Kewajiban kepada daerah.
- (2) Obyek Kewajiban pemegang HGB adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diatasnya telah berdiri bangunan Ruko/Toko/Kios yang dikuasai oleh Perorangan maupun Badan Hukum sesuai dengan nama yang tertulis didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan.
- (3) Subyek Kewajiban pemegang HGB adalah para Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tercatat sesuai dengan Daftar Tanah dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung baik atas nama Perorangan/Pribadi maupun atas nama Badan Hukum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pemegang Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Lahan, diukur berdasarkan jenis penggunaan, ukuran, lokasi, zona, luas, tarif dan jangka waktu masa Hak Guna Bangunan.

BAB IV

BESARNYA NILAI KEWAJIBAN YANG DIPUNGUT

Pasal 4

- (1) Jenis penggunaan Luas Ruko/Kios tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan x tarif berdasarkan Zona x 12 Bulan x masa berlakunya Hak Guna Bangunan dan atau perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- (2) Pemungutan Kewajiban pengguna Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Lahan dilakukan sesuai dengan masa berlakunya perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

- (3) Zonasi lokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi atas :
- Zona I dengan tarif Rp 12.000/m²/bulan
 - Zona II dengan tarif Rp 7.500/m²/bulan.
 - Zona III dengan tarif Rp. 5.000 m²/bulan.
- (4) Rincian Nama-Nama Jalan berdasarkan Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung terlebih dahulu akan melakukan proses pendataan/inventarisasi atas Subyek pemegang Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Kota Bandar Lampung.
- (2) Selanjutnya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tagihan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah dan Surat Ketetapan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah kepada masing-masing Subyek pemegang Hak Guna Bangunan.

Pasal 6

- (1) Proses Pemungutan kewajiban Daerah kepada Subyek pemegang Hak Guna Bangunan dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah.
- (2) Kewajiban saat terhutang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Kewajiban yang terutang maka terhadap yang terutang akan diberitahukan perintah pembayaran terhadap kekurangan kewajiban dimaksud.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKKPTD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan diatur oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan yang terhutang harus dilunasi sekaligus. ✓

- (2) Kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan STKPLD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Kewajiban akan ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

BAB VII PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Menunjuk Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana Proses Pemungutan Kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota yang dimanfaatkan oleh orang/pribadi maupun Badan Hukum untuk kegiatan Jasa/Usaha Perdagangan di kawasan Ruko/Toko/Kios dalam wilayah Kota Bandar Lampung sesuai dengan luas tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dapat menunjuk Pejabat Teknis terkait untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Tagihan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah dan Surat Ketetapan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah serta Surat Tagihan Kewajiban Penggunaan Tanah HPL Daerah sebagai bukti pokok didalam memungut Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan.
- (3) Kepada Dinas Pengelolaan Pasar sebagai pengelola pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan upah pungut /Isentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal Subyek Pemegang Hak Guna Bangunan tidak membayar tepat pada waktunya dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Kewajiban yang terhutang, dan ditagih dengan menggunakan STKPTD serta penutupan lokasi usaha dengan terlebih dahulu dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

— BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR : 96.A

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 96.A TAHUN 2012
TANGGAL : 01 - 10 - 2012

NAMA-NAMA JALAN BERDASARKAN ZONA

ZONA	NAMA JALAN
ZONA I	1. Jalan Raden Intan (Ruko) 2. Jalan Kartini (Ruko) 3. Jalan Palembang I (Ruko) 4. Jalan Palembang II (Ruko) 5. Jalan Sibolga (Ruko) 6. Jalan Tanjung Pinang (Ruko) 7. Jalan Bengkulu (Ruko) 8. Jalan Padang (Ruko) 9. Jalan Baru (Ruko) 10. Komplek Pasar Bambu Kuning (Kios) 11. Jalan Batu Sangkar (Ruko) 12. Jalan Bukit Tinggi (Ruko)
ZONA II	1. Jalan Ikan Belida (Ruko) 2. Jalan Ikan Bandeng (Ruko) 3. Jalan Ikan Tawes (Ruko) 4. Jalan Ikan Tongkol (Ruko) 5. Jalan Ikan Hiu (Ruko) 6. Jalan Ikan Gurame (Ruko) 7. Jalan Laks. Malahayati (Ruko seputar Gudang Lelang) 8. Jalan Imam Bonjol (Ruko) 9. Komplek Pasar Smep (Kios) 10. Jalan Hasanudin (Ruko) 11. Jalan Ikan Hiu (Ruko depan Eks. Chandra)
ZONA III	1. Komplek Pasar Tugu (Kios) 2. Komplek Pasar Panjang (Kios dan belakang) 3. Komplek Pasar Way Halim (Kios) 4. Komplek Pasar Mangga Dua (Kios) 5. Komplek Pasar Kangkung 6. Komplek Pasar Gintung 7. Komplek Pasar Cimeng 8. Komplek Pasar Gudang Lelang 9. Komplek Pasar Tamim

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN